

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง กรรณิการ์ ไชยวงศา ในฐานะ ผู้
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6930/2537
 จัดการมรดก ของ

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 166 เดิม, มาตรา 193/33, มาตรา 653 วรรคแรก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 บังคับให้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ โดยมีได้บังคับผู้ให้กู้ต้องลงลายมือชื่อด้วย เมื่อจำเลยเป็นผู้เขียนหนังสือสัญญากู้เงิน และลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้แล้ว ย่อมฟ้องร้องบังคับคดีได้ แม้ลายมือชื่อผู้ให้กู้เป็นลายมือชื่อปลอม ก็หาไม่ผลให้หลักฐานการฟ้องร้องบังคับแก่จำเลยได้ที่สมบูรณ์อยู่แล้วเสียไปไม่ สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยซึ่งมีกำหนดอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 เดิม (มาตรา 193/33 ใหม่) หมายถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระอยู่ก่อนวันฟ้อง ส่วนดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จไม่ใช่ดอกเบี้ยค้างชำระ โจทก์มีสิทธิได้ดอกเบี้ยเกิน 5 ปี โดยไม่มีกำหนดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนางสายฮวย ทัพแสงเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2526 จำเลยทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินนางสายฮวยไป 50,000 บาท สัญญาให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี กำหนดชำระเงินคืนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม

2526 ตามสำเนาหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารท้ายฟ้อง นับแต่จำเลยกู้ยืมเงินไปจำเลยไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่นางสายสวยเลย โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยก่อนฟ้องเพียง 5 ปี เป็นเงิน 37,500 บาท รวมกับต้นเงินเป็น 87,500 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 87,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินโจทก์หรือนางสายสวย หนังสือสัญญากู้เงินที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นเอกสารปลอมที่โจทก์เป็นผู้ทำขึ้นทั้งฉบับ หนังสือสัญญากู้เงินไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้แน่ชัดเป็นโมฆะขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 68,750 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 50,000 บาท นับจากวันฟ้อง (วันที่ 26 ตุลาคม 2533) ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสน บาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง คดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยฎีกาขึ้นมาว่า หนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นหลักฐานฟ้องร้องบังคับจำเลยผู้กู้ได้หรือไม่ และที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 คิดดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้นเป็นการชอบหรือไม่ ในการวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจำต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบด้วยมาตรา

247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงมาว่า จำเลยกู้ยืมเงินนางสายฮวยไปตามหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 จำเลยเป็นผู้เขียนหนังสือสัญญากู้เงินฉบับดังกล่าว และลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ไว้จริงเฉพาะลายมือชื่อผู้ให้กู้นั้นไม่ใช่ลายมือชื่อนางสายฮวย เป็นลายมือชื่อปลอมปัญหาว่าหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 เป็นหลักฐานฟ้องร้องบังคับจำเลยผู้กู้ได้หรือไม่เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "การกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่" เห็นได้ว่ากฎหมายบังคับให้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้กู้ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้โดยมิได้บังคับผู้ให้กู้ต้องลงลายมือชื่อด้วยดังนั้นเมื่อจำเลยเป็นผู้เขียนหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 และลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้แล้ว ย่อมฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น แม้ลายมือชื่อผู้ให้กู้ไม่ใช่ลายมือชื่อนางสายฮวยเป็นลายมือชื่อปลอม ก็หาไม่ผลให้หลักฐานการฟ้องร้องบังคับแก่จำเลยได้ที่สมบูรณ์อยู่แล้วเสียไปไม่

ปัญหาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 คิดดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จชอบหรือไม่ที่จำเลยฎีกาว่า เป็นการขยายอายุความคิดดอกเบี้ยซึ่งมีกำหนด 5 ปี ต่อไปอีกนั้น เห็นว่า สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยซึ่งมีกำหนดอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 เดิม (มาตรา 193/33 ใหม่) นั้น หมายถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระอยู่ก่อนวันฟ้องส่วนดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้น ไม่ใช่ดอกเบี้ยค้างชำระ จะใช้มาตรา 166 เดิม (มาตรา 193/33 ใหม่) บังคับไม่ได้ ถ้าการพิจารณาคดียึดถือโจทก์ยอมมีสิทธิได้ดอกเบี้ยเกิน 5 ปี โดยไม่มีกำหนดอายุความ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สนธิเณร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคแรกลักษณะสำคัญของหลัก
ฐานแห่งการกู้ยืมเงิน คือ ต้องเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ให้กู้เป็นสำคัญ คำพิพากษา
ศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยกู้เงินและเขียนสัญญากู้ไว้แต่ผู้ให้
กู้ไม่ได้ลงลายมือชื่อ มีแต่ลายมือชื่อจำเลยผู้กู้ ต่อมาได้มีการปลอมลายมือชื่อผู้ให้กู้แล้ว
นำสัญญากู้ดังกล่าวมาฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อจำเลยเป็นผู้
เขียนหนังสือสัญญากู้เงินและลงลายมือชื่อผู้กู้แล้ว ย่อมฟ้องร้องบังคับคดีได้ แม้ลายมือ
ชื่อผู้ให้กู้เป็นลายมือชื่อปลอม ก็หาไม่ผลให้หลักฐานการฟ้องร้องบังคับแก่จำเลยได้ที่
สมบูรณ์อยู่แล้วเสียไปไม่เดิมศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่า หลักฐานที่เป็นหนังสือแม้ไม่ได้
ระบุนวันเดือนปีที่ทำหรือไม่มีลายมือชื่อผู้ให้กู้ก็ใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ (คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1252/2515, 2917/2523 และสามารถนำพยานบุคคลมาสืบอธิบายได้ว่า ใครเป็นผู้ให้
กู้ยืม ไม่เป็นการนำสืบเพิ่มเติมเอกสาร ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 94(ข)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1302/2535)) ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหลัก
ฐานการกู้ยืมนั้น จะเกี่ยวกับจำนวนเงินในหลักฐานการกู้ ซึ่งพอจะแยกเป็นแนวทางที่
ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ดังนี้ 1. ถ้ามีการกู้เงินและมีหลักฐานการกู้ยืมครั้งหนึ่งแล้ว และมี
การกู้ใหม่อีกหากการกู้ครั้งหลังไม่ทำหลักฐานใหม่ แต่ใช้วิธีการแก้ไขจำนวนเงินในหลัก
ฐานการกู้เดิมโดยผู้กู้มิได้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขไว้ ให้ถือว่าการกู้ครั้งหลังไม่มี
หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมเป็นสำคัญ ผู้ให้กู้คงฟ้องร้องบังคับ

คดีได้แต่เฉพาะการกู้ครั้งแรกเท่านั้น (ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 326/2507) 2. ถ้ามีการกู้ยืมครั้งหนึ่งแล้ว และมีการกู้ใหม่อีก หากการกู้ครั้งหลังมีขึ้นก่อนการทำหลักฐานแห่งการกู้ยืมครั้งแรกจะสำเร็จโดยผู้กู้ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อ และได้แก้ไขจำนวนเงินที่ทำไว้เดิมโดยเพิ่มจำนวนเงินที่กู้ใหม่ แล้วผู้กู้ลงลายมือชื่อไว้ให้ผู้กู้สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามจำนวนเงินที่กู้ทั้งหมดได้ (ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1154/2511) 3. ถ้ามีการกู้เงินและทำหลักฐานการกู้ยืมไว้ถูกต้องแล้ว หากมีการแก้ไขจำนวนเงินอันแท้จริงในหลักฐานการกู้เดิม โดยผู้ให้กู้มิได้รู้เห็นยินยอม ผู้ให้กู้คงเรียกร้องบังคับคดีได้เฉพาะจำนวนเงินที่กู้เดิม แม้หลักฐานการกู้จะเป็นเอกสารปลอม แต่ก่อนการแก้ไขเอกสารเดิมยังสมบูรณ์อยู่ ไม่ทำให้เอกสารที่สมบูรณ์อยู่แล้วเสียไปทั้งหมด (ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 761/2509(ประชุมใหญ่), 1860/2523, 1186/2529) 4. กรณีการกู้ยืมได้มีการทำหลักฐานแห่งการกู้ยืม โดยผู้กู้ลงลายมือชื่อไว้แต่ไม่ได้กรอกข้อความและจำนวนเงิน ต่อมา มีการเขียนข้อความและจำนวนเงินผิดจากจำนวนเงินที่กู้จริง โดยผู้กู้ไม่ได้รู้เห็นยินยอม เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมผู้ให้กู้ไม่อาจแสวงสิทธิจากเอกสารปลอมได้ จึงไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้(คำพิพากษา, ศาลฎีกาที่

2692/2522, 1372/2526, 1532/2526, 1624/2526, 3063/2531, 2163/2533, 1556/2534)

สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ มีข้อที่น่าสังเกตว่า ศาลฎีกาถือหลักเกณฑ์สำคัญของหลักฐานแห่งการกู้ยืม คือ เป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ ส่วนลายชื่อผู้ให้กู้จะปลอมก็ไม่ใช้สาระสำคัญ สามารถนำหลักฐานนั้นมาฟ้องได้ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่า หลักฐานการกู้แม้ไม่ระบุวันเดือนปีที่กู้ก็สามารถนำหลักฐานนั้นมาฟ้องได้ มีข้อน่าคิดว่า กรณีฝ่ายผู้ให้กู้แก้ไขวันเดือนปีที่กู้ในหลักฐานการกู้ที่มีวันเดือนปีอยู่แล้ว หรือลงวันเดือนปีในหลักฐานการกู้ซึ่งเดิมไม่มีอยู่ ไม่ตรงกับความจริงที่กู้กัน อันมีผลถึงวันกำหนดชำระหนี้เงินกู้และอายุความที่จะนำคดีมาฟ้องอย่างนี้จะถือว่าเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้คงจะต้องรอกันต่อไป วัฒนาสุข ประดิษฐ์